

1. 판단 기준

「근로기준법」 제74조제5항에 따르면 “사용자는 임신 중의 여성 근로자에게 시간외근로를 하게 하여서는 아니 되며, 그 근로자의 요구가 있는 경우에는 쉬운 종류의 근로로 전환하여야 한다.”고 규정하고 있다.

그리고 공단 「취업규정」(규정 제199호, 2021. 12. 23.) 제25조(시간외 근무)에서는 “임신 중의 여성에게는 시간외 근무가 금지되며, 산후 1년이 경과되지 아니한 여성에게는 1일 2시간, 1주 6시간, 1년 150시간을 초과하여 시간외근무를 시킬 수 없다.”고 정하고 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그러나 “2022년 하계 휴가기간 공직기강 복무감사” 중 2022. 1. 1.~7. 27. 기간 동안 임산부의 시간외 근무에 관한 사항을 점검한 결과 目目目目본부 ◆◆◆◆처 目目目目부 ♡급 ○○○는 [표 4]와 같이 태아 검진 휴가를 사용하는 기간 동안 [표 5]와 같이 초과근무를 총 7회 실시하였다.

[표 4] 태아 검진 휴가 현황

소 속	직 급	성 명	휴가 사항	일자	비 고
目目目目본부 ◆◆◆◆처 目目目目부	♡급	○○○	태아 검진 휴가	2022. X. XX.	
			태아 검진 휴가	2022. X. XX.	
			태아 검진 휴가	2022. X. XX.	

[표 5] 초과 근무 현황

소 속	직 급	성 명	초과근무내역			비 고
			일자	출근처리	퇴근처리	
■■■■■본부 ◆◆◆◆처 ■■■■■부	♀급	●●●	2022. X. XX.	18:00	XX:XX	
			2022. X. XX.	18:00	XX:XX	
			2022. X. XX.	18:00	XX:XX	
			2022. X. XX.	18:00	XX:XX	
			2022. X. XX.	18:00	XX:XX	
			2022. X. XX.	18:00	XX:XX	
			2022. X. XX.	18:00	XX:XX	

3. 관계부서 의견 및 검토결과

의견 없음

4. 조치할 사항 경영기획본부장(인재경영처장)은 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 주의하시기 바라며, 출산 전·후 여성 근로자의 시간외 근무 적정 관리방안을 마련하시기 바랍니다. 【통 보】